

제4관 상속인 중 재외국민이 있는 경우 상속절차

1. 서 설

가. 개 설

재산상속은 피상속인이 가진 소유권·채권 등의 적극재산과 함께 피상속인이 지고 있던 채무·유증에 의한 채무 등의 소극재산도 상속된다. 이러한 상속으로 인한 부동산물권의 변동은 등기를 요하지 아니하므로, 상속등기를 하지 않더라도 피상속인의 사망으로 법률상 당연히 상속인에게 이전된다. 그러나 이를 처분하려면 상속으로 인한 물권의 취득을 등기하고 그 후에 처분에 따르는 이전등기를 하여야 한다(민법 제187조).

재외국민의 상속으로 인한 부동산등기의 경우에도 등기신청은 내국인의 상속등기와 차이가 없다. 상속재산분할등기에서 상속인 중 재외국민이 있는 경우 갖추어야 할 서류가 재외국민의 주소증명정보, 재외국민등록증명서를 제공하여야 할 뿐이고, 한편 재외국민이 국내에 입국하였는지 여부에 따라 갖추어야 할 서면이 달라질 뿐이다.

나. 상속개시의 시기

상속개시의 시기에 관하여는 민법 부칙[제25조(1958.2.22), 제12조(1990.1.13)] 등의 경과규정에 의하여 피상속인의 사망 당시의 법을 적용하도록 되어있다.

이에 관하여는 제1장 외국인등기에서의 경우와 같다. 따라서 307면에서 310면 까지를 참조하기로 한다.

다. 상속인의 순위

상속순위에 관하여는 민법 제1000조가 규정하고 있으며, 상속에 있어서는 ①피상속인의 직계비속, ②피상속인의 직계존속, ③피상속인의 형제자매, ④피상속인의 4촌이내의 방계혈족 순으로 상속인이 된다.

이에 관하여는 제1장 외국인등기에서의 경우와 같다. 따라서 311면에서 321면 까지를 참조하기로 한다.

라. 법정상속분

민법은 상속순위가 같은 사람이 여러 명인 경우에는 상속분을 균등하게 분배하도록 규정하고 있다. 법정상속분은 유류분의 비율에도 적용된다.

민법 제1009조는 “①동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. ②피상속인의 배우자의 상속분은 직계비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계비속의 상속분의 5할을 가산하고, 직계존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계존속의 상속분의 5할을 가산한다.”고 규정하고 있다.

이에 관하여는 제1장 외국인등기에서의 경우와 같다. 따라서 331면에서 356면 까지를 참조하기로 한다.

2. 법정상속분에 의한 소유권이전등기신청(공동상속인중 재외국민이 있는 경우)

가. 개 설

재외국민의 상속으로 인한 부동산등기의 경우에도 등기신청은 내국민의 상속등기와 차이가 없으나, 상속재산분할등기에서 상속인 중 재외국민이 있는 경우 갖추어야 할 서류가 재외국민의 주소증명정보, 재외국민등록증명서를 제공하여야 한다. 한편 재외국민이 국내에 입국하였는지 여부에 따라 갖추어야 할 서면이 달라진다.

여기서는 공동상속인 중 재외국민이 있는 경우에 달라지는 등기에 관하여만 보기로 하고 이 밖의 내용에 관하여는 “제1장 외국인등기(331면에서 356면 까지)를 참조하기로 한다.

나. 신청절차

(1) 개 설

공동상속인 중 외국인이 있는 경우 상속등기(331면에서 356면 까지)를 참조하기로 한다.

(2) 등기원인 등

상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(3) 첨부정보의 제공

(가) 재외국민이 상속등기절차에 협력하지 아니하는 경우

공동상속인 중 1인이 재외국민인 다른 공동상속인이 상속등기에 협력하지 않는다고 하여 별도의 위임을 받지 않고서 그 다른 공동상속인의 부동산등기용등록번호의 부여신청을 직접 할 수는 없다.

공동상속인 중 1인이 공유물의 보존행위로서 공동상속인 전원 명의의 상속등기를 신청할 때에 재외국민인 다른 공동상속인 갑, 을 및 병이 상속등기에 협력하지 아니하여 그들의 현 주소를 알 수 없는 경우에는 그들이 주민등록을 한 사실이 있다면 말소된 주민등록표 상의 최후 주소를 주소로 제공하고, 이를 증명하는 정보로서 말소된 주민등록표의 등본을 첨부정보로서 제공할 수 있으며, 그들이 주민등록을 한 사실이 없다면 가족관계등록부 상의 등록기준지를 주소로 제공하고, 이를 증명하는 정보로서 기본증명서를 첨부정보로서 제공할 수 있다. 그리고 갑, 을 및 병이 주민등록번호를 부여받은 적이 없고, 또한 부동산등기법 제49조제1항제2호에 따른 부동산등기용등록번호를 부여받을 수도 없다면 이를 소명하여 그들의 주민등록번호나 부동산등기용등록번호를 제공하지 않고서도 상속등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201809-4호, 2018. 09. 06. 부동산등기과-2041 질의회답).

(나) 주소를 증명하는 서면

① 개 설

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 한다. 상속포기자는 주소를 증명하는 서면인 주민등록표등초본을 제출할 필요는 없다(등기선례 2-90, 87. 3. 6 등기 제121호).

② 재외국민의 경우

재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제10조).

1. 재외국민등록부등본
2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본·초본
3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인 등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일

본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)

4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류국 공증인이 주소를 공증한 서면

주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의회답).

③ 재외국민의 현 주소를 알 수 없을 때

공동상속인 중 일부인 재외국민이 상속등기를 기피할 목적으로 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하여 현 주소를 알 수 없을 때는 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로 말소된 주민등록표등본과 재외국민의 현 주소를 알 수 없다는 소명자료를 첨부하여 말소된 주민등록표등본상 최후 주소로 상속등기를 신청할 수 있다(등기선례 7-74, 2003. 3. 3. 부등 3402-129 질의회답).

(다) 재외국민의 부동산등기용등록번호

① 신청절차

등기권리자는 부동산취득시 주민등록번호를 증명하는 서류를 제출하여야 하는데, 재외국민의 경우 국내에 주소가 있는 경우라면 비록 국외 이주로 주민등록이 말소된 경우에도 종전에 받았던 주민등록번호를 이용해 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1778호제11조 제1호). 그러나 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 부동산등기법 제49조제1항제2호⁹⁾에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등

9) 제49조(등록번호의 부여절차) ① 제48조제2항에 따른 부동산등기용등록번호(이하 "등록번호"라 한다)는 다음 각 호의 방법에 따라 부여한다.

2. 주민등록번호가 없는 재외국민의 등록번호는 대법원 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여하고, 법인의 등록번호는 주된 사무소(회사의 경우에는 본점, 외국법인의 경우에는 국내에 최초로 설치 등기를 한 영업소나 사무소를 말한다) 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.

등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제11조제2호).

재외국민이 등록번호를 부여받고자 할 때에는 신청서에 ①재외국민의 성명, 생년월일, 등록기준지 및 주소와 성별, ②신청년월일을 기재하고 신청인이 기명날인을 하여야 하고, 신청서에는 재외국민등록법 제7조의 재외국민등록부등본 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항 제2호의 기본증명서를 첨부하여야 한다(법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제5조제1항).

② 등기선례

1) 재외국민이 등기관리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10. 등기 3402-439 질의회답).

2) 호적부상 일본국에서 출생한 것으로 등재되어 있으며, 주민등록번호가 없고, 다만 일본국 관공서가 발급한 서면에 국적이 '조선'으로 기재되어 있는 상속인이 있는 경우, 그 상속인은 우리나라 국적을 가진 재외국민이라 할 것이므로 상속등기를 하기 위해서는 부동산등기용등록번호를 부여받아야 하는바(부동산등기법 제41조 제2항), 위 상속인이 부동산등기용등록번호의 부여를 신청하면서 신청서에 재외국민등록등본을 첨부하지 아니한 때에는 위 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없다(법인및재외국민의부동산등기용등록번호부여에관한규칙 제5조 제3항). (등기선례 제6-82호, 2001. 8. 4. 등기 3402-533 질의회답)

(라) 재외국민등록부등본

① 개 설

부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호¹⁰⁾까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제9조제2항).

등기신청서에 첨부하는 재외국민거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 유효기간에

10) 부동산소유권 및 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로 신청하는 등기

대한 규정은 따로 없으므로 발행일로부터 3개월이 경과하였더라고 첨부할 수 있다. 다만, 경과일수가 오래되어 그 증명력이 의심스러울 때에는 등기관은 최근에 발행된 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 제출을 요구할 수 있다(등기선례 6-78).

② 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하는 경우

상속등기 신청인(대위신청인 포함)이 외교통상부장관에게 그 재외국민의 재외국민등록부등본의 교부를 신청하였다가 재외국민의 위임을 받지 아니하였다는 이유로 교부를 거부한 취지의 외교통상부 공문은 위 소명자료에 해당된다(등기선례 7-74, 2003. 3. 3. 부등 3402-129 질의회답). 재외국민등록부등본의 제출 불응에 따라 동인들이 외교통상부장관에 여권신청시 제출한 재외국민등록 및 신원증명서와 외국인등록제증명서를 근거로 하였다는 취지가 기재된 위 상속인들 거주국 주재 우리나라 총영사 명의의 주소지회보로 위와 같은 서면에 갈음하기는 어렵다(등기선례 6-70, 1999. 2. 22. 등기 3402-172 질의회답).

(마) 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우

상속을 증명하는 서면(호적등본 등)과 상속재산분할협의서 및 인감증명서 상의 상속인의 표시만으로 각 서면상의 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우에는 동일인임을 증명하는 서면을 제출하여야 하는바, 그 동일인임을 증명하는 서면으로서 주민등록등·초본을 제출할 수도 있다. 또한 상속재산분할협의서에 기재한 상속인의 주소와 인감증명서의 주소가 부합하지 않는 경우에도 동일인임을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(등기선례 7-76, 2003. 4. 30. 부등 3402-244 질의회답).

(바) 상속·유증의 경우 관할 등기소

상속·유증의 경우 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있는 경우 335면 참조

(사) 이 밖의 법정상속분에 관한 내용

공동상속인 중 외국인이 있는 경우 상속등기(331면에서 356면 까지)를 참조하기로 한다.

다. 법정상속분에 의한 소유권이전등기신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청서(상속인 중 1인이 재외국민인 경우/법정상속분의 경우)

상속으로 인한 소유권이전등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속			
등 기 의 목 적		소유권이전			
이 전 할 지 분					
상 속 인 의 표 시		별지기재와 같음			
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상 속인	망)박 철 수	00000-000000	최종주소 : 서울특별시 서초구 서초 대로 12길 3		
등 기 권 리 자	별지	기재와	같음		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	별지기재와 같음	별지기재와 같음
2. 건 물	별지기재와 같음	별지기재와 같음
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금	00,000 원
등 기 신 청 수 수 료	금	00,000 원
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본 각 1통	
1. 기본증명서 1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 재외국민주소를 증명하는 서면 1통	
1. 제적등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 피상속인 및 상속인의 주민등록표등(초)본 각 1통	<기 타>	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통		
20 년 월 일 위 신청인 (또는)위 대리인 법무사 김 민 수 서울중앙지방법원 ① (전 화:) ① (전 화:) ① (전 화: 555-3456) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 1인이 재외국민인 경우이고, 공동상속인 중 1인이 법정 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우이다. 공동상속의 경우 상속인 중 1인은 상속관계를 증명하는 서면과 상속인들의 주소를 증명하는 서면 등을 첨부하여 상속인 전원을 위하여 법정상속분에 의한 상속등기를 신청할 수 있다.

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경

우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 원인일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속”

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속”

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속”

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소

를 기재한다.

- 등기권리자란 : 상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 전원 기재한다.
- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 646면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등(발행일로부터 3월 이내)을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다. 구체적설명 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인의 경우 353면, 재외국민의 경우 645면 참조

[등기선례] 주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의 회답).

- 재외국민의 현 주소를 알 수 없을 때 : 공동상속인 중 일부인 재외국민이 상속등기를 기피할 목적으로 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하여 현 주소를 알 수 없을 때는 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로 말소된 주민등록표등본과 재외국민의 현 주소를 알 수 없다는 소명자료를 첨부하여 말소된 주민등록표등본상 최후 주소로 상속등기를 신청할 수 있다(등기선례 7-74, 2003. 3. 3. 부등 3402-129 질 의회답).
- 전권원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 간인 등 : 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조

- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ **등기신청수수료의 납부 등**

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ **등기완료통지서**

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별 지] 상속인의 표시

상속인의 표시	
지분 3분의 1	박 경 철 000000-00000000 서울특별시 서초구 서초대로 12길 31
지분 3분의 1	박 영 순 000000-00000000 서울특별시 서초구 서초대로 12길 32
지분 3분의 1	박 영 희 000000-00000000 서울특별시 서초구 서초대로 12길 33

[별 지] 상속인의 상속지분별 국민주택채권 매입금액

상속인의 상속지분별 국민주택채권 매입금액	
1. 토지	
3분의 1	박 경 철 금 ○ 원
3분의 1	박 영 순 금 ○ 원
3분의 1	박 영 희 금 ○ 원
합계 : 금 ○○○ 원	
2. 건물	
3분의 1	박 경 철 금 ○ 원
3분의 1	박 영 순 금 ○ 원
3분의 1	박 영 희 금 ○ 원
합계 : 금 ○○○ 원	

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민 등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)		성명(영문)	
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민 등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
상 속 인 의 표 시	별지기재와 같음
위 임 인	대 리 인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

3. 공동상속인 중 재외국민이 있는 경우 상속재산협의분할

가. 의 의

“상속재산의 협의분할”이란 상속이 개시되어 공동상속인 사이에 잠정적 공유가 된 상속 재산에 대하여 그 전부 또는 일부를 각 상속인의 단독소유로 하거나 새로운 공유관계로 이행시킴으로써 상속재산의 귀속을 확정시키는 것으로 그 성질상 재산권을 목적으로 하는 법률행위를 말한다(대법원 2001. 2. 9. 선고 2000다51797 판결).

협의를 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의를 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경).

종전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 할 수 있었다(형제에게 위임한 사례 415면 참조, 친인척에게 위임한 사례 622면 참조).

외국에 있는 상속인이 대리인 위임방법에 의할 수도 없는 경우에는 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국에 있는 상속인에게 송부하여 작성하여야 하는데, 그 상속인은 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 인감증명서를 첨부하여야 한다. 송부하여 작성한 사례 700면 참조.

나. 협의분할방법

(1) 분할협의를서 작성방법

(가) 개 설

1) 상속재산의 협의분할은 공동상속인 간의 일종의 계약으로서 공동상속인 전원이 참여하여야 하고 일부 상속인만으로 한 협의분할은 무효라고 할 것이다(대법원 1995. 4. 7. 선고 93다54736 판결). 그러나 반드시 한 자리에서 이루어질 필요는 없고 순차적으로 이루어질 수도 있으며(대법원 2001. 11. 27. 선고 2000두9731 판결), 상속인 중 한사람이 만든 분할 원안을 다른 상속인이 후에 돌아가며 승인하여도 무방하다(대법원 2004.

10. 28. 선고 2003다65438,65445 판결).

2) 공동상속인은 언제든지 그 협의에 의하여 상속재산을 분할할 수 있으며(민법 제1013조), 공동상속인 전원이 참가하여 그중 1인만이 상속재산 전부를 받고 나머지 상속인들은 상속재산을 받지 않기로 하는 상속재산의 협의분할을 할 수도 있고(등기선례 2-267, 89. 7. 7 등기 제1319호), 각자의 구체적 상속분에 따르지 않는 분할을 할 수도 있으며, 또한 상속재산 전체를 일괄하여 분할할 필요는 없고 상속재산 중 일부만 먼저 분할하고 나머지를 다시 협의하여 분할할 수도 있다.¹¹⁾

3) 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다(대법원 1987.3.10. 선고 85므80 판결).

4) 상속재산의 분할은 공동상속인의 협의에 의하여 분할하는 것이지만 협의가 성립되지 않는 경우에는 법원에 그 분할을 청구하여 그 심판서 등본을 첨부하여 등기할 수 있다(민법 제1013조 제1항, 제269조).

5) 협의분할에 의한 상속등기를 신청할 때에는 협의분할서상의 상속인의 날인이 본인의 것임을 증명하는 인감증명을 첨부하여야 하나, 재외국민의 경우 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 재외공관(재외공관공증법 제2조)의 확인서 또는 이에 관한 공정증서로 인감증명에 갈음 할 수 있다(등기선례 제4-342호, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답). 그리고 위 공정증서에는 재외국민의 거주국의 공정증서는 물론이고 재외국민이 귀국하여 국내에서 협의서를 작성하고 공증을 받은 공정증서라도 무방하다(등기선례 제3-214호, 1991.11.12. 등기 제2322호). ○ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

6) 공동상속인의 주소가 상이하여 동일한 분할협의서(복사본이나 프린트 출력물 등)를 수통 작성하여 각각 날인하였더라도 결과적으로 공동상속인 전원이 분할협의를 참가하여 합의한 것으로 볼 수 있다면, 그 소유권이전등기신청을 수리하여도 무방하다(등기선례 200612-5, 2006. 12. 15. 부동산등기과-3672 질의회답).

(나) 간 인

협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 하는바, 상속재산분할협의서 끝

11) 법원행정처 부동산등기실무Ⅱ 246면

부분에 공동상속인 전원이 기명날인(또는 서명)을 함에 있어 지면의 부족으로 첫 장에 일부 상속인만이 기명날인을 하고 나머지 상속인은 다음 장에 기명날인을 하여 위 협의서가 두 장이 된 경우에도 다르지 아니하다(부동산등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답).

(다) 사본제출

협의분할에 의한 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청할 때에 등기소에 첨부서면으로서 제출한 상속재산분할협의서는 부동산등기규칙 제66조제1항에 따라 등기관이 등기를 마친 후에 신청인에게 돌려주어야 하는 서면에 해당하지 않는다. 다만, 신청인은 이 서면에 대하여 같은 규칙 제59조에 따라 원본 환부의 청구를 할 수 있으며, 이 경우에는 그 원본과 같다는 뜻을 적은 사본을 제출하여야 한다(부동산등기선례 제201912-2호, 2019. 12. 09. 부동산등기과-3012 질의회답).

(마) 대리인의 서명날인

외국인의 상속재산분할협의에 관한 권한을 위임받은 대리인은 상속재산분할협의서에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).

(2) 친권자가 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가하는 경우

(가) 개 설

상속재산협의분할서를 작성하는데 있어서 친권자와 미성년자인 자 1인이 공동상속인인 경우(친권자가 당해 부동산에 관하여 권리를 취득하지 않는 경우를 포함한다)에는 민법 제921조 소정의 이해상반되는 행위에 해당하므로 법원에서 선임한 특별대리인이 하여야 한다(등기예규 제1088호).

민법 제921조는 “①법정대리인인 친권자와 그 자(子) 사이에 이해상반되는 행위를 함에는 친권자는 법원에 그 자의 특별대리인의 선임을 청구하여야 한다. ②법정대리인인 친권자가 그 친권에 따르는 수인의 자사이에 이해상반되는 행위를 함에는 법원에 그 자 일방의 특별대리인의 선임을 청구하여야 한다.”고 하여 친권자와 그 자간 또는 수인의 자간

의 이해상반행위에 관하여 규정하고 있다.

(나) 미성년자 상속재산 협의분할관련 등기선례

1) 공동상속인 중에 성년인 자와 미성년인 자가 있는 경우에는 “이해상반행위의 당사자는 쌍방이 모두 친권에 복종하는 미성년자일 경우이어야 하고, 성년이 되어 친권자의 친권에 복종하지 아니하는 자와 친권에 복종하는 미성년인 자 사이에 이해상반이 되는 경우가 있다고 하더라도 친권자는 미성년자를 위한 법정대리인으로서 그 고유의 권리를 행사할 수 있으므로 그러한 친권자의 법률행위는 위 조항의 이해상반행위에 해당한다 할 수 없다. 따라서, 공동상속인 중에 성년인 자와 미성년인 자가 있는 경우 피상속인과 이혼한 전처가 공동상속인의 친권자로서 미성년인 자를 위한 법정대리인으로서 특별대리인을 선임할 필요 없이 성년인 자와의 사이에 상속재산 협의분할을 할 수 있다(등기선례 7-14, 2003. 6. 3. 부등 3402-298).

2) 미성년자인 자 1인의 친권자가 민법 제1041조의 규정에 의하여 상속포기를 하고 그 미성년자를 위하여 상속재산분할협의를 하는 경우(등기예규 제1088호), 친권자와 미성년인 자 및 성년인 자가 공동재산상속인이 되어 성년인 자만이 상속하고 친권자와 미성년인 자가 함께 상속포기하는 경우는 이해상반되는 행위에 해당하지 아니한다(부산지법 1988.1.19. 선고 87가합1469 판결).

3) 공동상속인 중에 미성년자 1인과 그 친권자인 모가 있는 경우 상속재산 협의분할을 함에 있어, 친권자인 모가 상속포기를 하지 아니한 이상 상속재산을 전혀 취득하지 아니하는 경우라 하더라도 재산협의분할행위 자체는 이해상반행위이므로 미성년자를 위한 특별대리인을 선임하여야 한다(등기선례3-31, 93. 3.31. 등기 제742호).

4) 특별대리인의 자격 : 상속재산 협의분할의 경우 특별대리인의 자격에는 제한이 없으나, 상속인들 중 1인이 미성년자의 특별대리인으로 선임된 경우에는 결국 미성년자와 특별대리인 사이에 이해가 상반되는 관계에 있으므로, 그러한 특별대리인이 미성년자를 대리한 상속재산 협의분할서를 첨부하여 협의분할에 의한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청할 수는 없을 것이다(등기선례6-19, 2000. 8. 21. 등기 3402-572 질의회답).

5) 상속재산 협의분할의 경우 특별대리인의 자격에는 제한이 없으나, 상속인들 중 1인이 미성년자의 특별대리인으로 선임된 경우에는 결국 미성년자와 특별대리인 사이에 이해가 상반되는 관계에 있으므로, 그러한 특별대리인이 미성년자를 대리한 상속재산 협의분할서를 첨부하여 협의분할에 의한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청할

수는 없을 것이다(등기선례 제6-19호, 2000. 8. 21. 등기 3402-572 질의회답).

6) 피상속인의 처와 그 친권에 복종하는 미성년자 및 다른 상속인을 포함한 수인의 상속인이 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에는 그 처(친권자)가 상속포기를 하지 아니한 이상 상속재산을 전혀 취득하지 아니하는 경우라 하더라도 재산협의분할행위 자체는 이해상반행위이므로 그 처(친권자)는 미성년자인 자를 대리하여 다른 상속인과 분할의 협의를 할 수 없고 미성년자를 위한 특별대리인을 선임하여야 한다(등기선례 4-350, 1994. 9. 3. 등기 3402-1095 질의회답).

(3) 후견인이 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가하는 경우

미성년자의 후견인이 미성년자를 대리하여 공동상속재산에 대하여 협의분할을 하는 행위는 민법 제950조 제1항 제3호의 "부동산 또는 중요한 재산에 관한 권리의 득실변경을 목적으로 하는 행위"에 해당한다. 그러므로 공동상속인이 아닌 미성년자의 후견인이 미성년자를 대리하여 상속재산의 분할협의를 하는 경우에는 후견감독인이 있으면 그의 동의를 받아야 한다(등기선례5-100, 1997. 8. 1. 등기 3402-596 질의회답).

그리고 후견인과 피후견인이 공동상속인이거나 동일한 후견인에 복종하는 수인의 피후견인이 공동상속인인 경우, 부재자와 부재자재산관리인이 공동상속인이거나 동일한 부재자재산관리인이 선임되어 있는 수인의 부재자가 공동상속인인 경우에도 민법 제921조를 유추 적용하여 특별대리인을 선임하여야 한다(등기예규 제1088호).

[사례] 후견감독인의 동의서(후견인이 미성년자를 대리하여 협의분할에 참가)

동 의 서

아래 후견감독인 박병팔은 20〇〇년 0 월 0 일 00:00 사건본인 박영철의 후견인인 조부 박철수의 서울 서초구 서초로100길 20 자택에서 다음 사항을 동의한다.

동 의 사 항

사건본인 박영철은 피상속인 박◇◇(20〇〇. 1. 12 사망, 최후주소 서울 서초구 서초로100길 20)의 상속인인바, 그 상속재산의 분할협의를 함에 있어서 후견인 박철수가 사건본인을 대리하여 일체의 행위를 함에 동의를 한다.

20〇〇년 0 월 0 일

후견감독인 박 병 팔 (인)

주소 : 서울 서초구 서초로100길 20

다. 재외국민이 입국하지 않고 상속재산분할협의를 하는 경우

(1) 개 설

재외국민이 국내에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 상속재산에 대하여 분할 협의의 권한을 위임하고 그에 따른 등기신청 행위를 할 수 있다. 이 경우에는 상속재산에 대한 협의분할 및 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 수임인이 대리인임을 현명하고 등기신청을 할 수 있다.

협의를 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의를 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 종전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산을 분할협의를 해야만 했다. 형제에게 위임한 사례 673면 참조, 친인척에게 위임한 사례 686면 참조.

(3) 상속재산분할협의 권한의 위임

(가) 개 설

상속인인 재외국민이 상속재산분할협의를 관한 권한을 대리인에게 수여하는 경우에는 분할의 대상이 되는 부동산과 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 상속재산분할협의 위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제6조 제1항).

협의를 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상

속인 중 한 사람을 위 분할협약에 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경).

중전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협약을 할 수 있었다.

한편 대리위임도 할 수 없다면 분할협약서를 외국으로 송부하여 작성할 수도 있다(사례 424, 479면, 491면, 700면 참조).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 상속재산분할협의 대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(처분권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다.

(나) 상속재산분할협의 대리위임장

여기서“상속재산분할협의 대리위임장”이란 재외국민이 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 상속재산에 대하여 분할협의의 권한을 위임하고 그에 따른 소유권이전 등기신청 행위를 할 경우에 그 첨부서면으로 등기소에 제출하여야 하는 서류를 말한다(등기예규 제1778호제6조).

재외국민의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 인감을 날인하고, 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 999면 참조). 한편 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).

그러나 재외국민의 단독소유로 하는 상속재산의 협의분할을 재외국민이 입국하지 않고 외국에서 협의분할서상에 본인의 인감을 날인하여 직접 작성하고 단지 인감증명의 발급신청만을 대리인에게 위임하여 발급받은 경우에는 상속재산의 협의분할에 관한 권한을 위임하는 위임장을 첨부할 필요는 없다(등기선례5-109, 1998. 1. 13. 등기 3402-33 질의회답).

외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

(다) 대리인의 권한

상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).

상속재산분할협의권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다.

라. 협의분할에 의한 소유권이전등기절차

(1) 개 설

협의분할에 의한 상속으로 인한 소유권이전등기의 경우 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

“협의분할에 의한 상속으로 인한 소유권이전등기”란 피상속인이 사망한 경우에 피상속인의 부동산을 상속인 전원의 상속재산분할협의서에 의하여 각 상속인 앞으로 이전하는 것으로 등기신청은 상속인이 단독으로 신청한다.

상속재산분할협의를 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의를 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부등 3402-121 질의회답).

(2) 신청정보의 제공

각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(3) 첨부정보의 제공

(가) 분할협의서

전술한 분할협의서를 첨부하여야 한다.

(나) 인감증명의 제출

① 개 설

협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 한다(부동산등기규칙 제60조 제1항 제6호). 다만, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).¹²⁾

여기서“체류국”이란 계속적으로 거주하는 국가뿐만 아니라 출장 등으로 일시 체류하는 국가도 포함되므로, 피상속인 명의의 부동산에 대한 분할협의를 함에 있어 공동상속인 중 1인이 영주자격을 얻어 일본에 거주하고 있는데 출장으로 미국에 일시 체류 중에 있다면 이 상속인은 상속재산분할협약서에 그가 일시 체류하고 있는 미국에 설치된 대한민국 재외공관에서 공증을 받을 수도 있다(부동산등기선례 제201907-12호, 2019. 7. 31. 부동산등기과-2001 질의회답).

인감증명을 제출하고자 하는 재외국민은 국내에서 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본인서명사실확인서(설명 136면 참조)를 발급받아 제출할 수도 있다.

② 인감증명을 제출할 필요가 없는 경우

부동산등기규칙에서 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 하나, 그 증명서면이 공정증서인 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다고 규정하고 있는바(부동산등기규칙 제60조 제4항), 이때 인감증명을 제출할 필요가 없는 증명서면을 공정증서로만 제한하는 취지는 아니라 할 것이므로, 등기신청인을 포함한 공동상속인 전원이 상속재산에 대한 분할의 협의를 하여 의사 합치가 있었음을 명확히 하고 있는 서면을 공증인으로부터 인증을 받은 경우에는 인감증명서를 별도로 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201611-1호, 2016. 11. 11. 부동산등기과-2439 질의회답).

③ 공증을 받는 방법

"공증"이란 공증인이 공정증서를 작성하는 것 또는 사서증서에 대해 인증하는 것을 말하는데 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제1778호제2조(999면 참

12) 부동산등기규칙 제61조제3항도 같은 취지이다.

조)에서는 공증용어의 정의를 다음과 같이 규정하고 있다.

"본국 공증"이란 본국 영토 내의 공증과 본국의 영토 밖에서 본국의 외교·영사기관이 담당하는 공증을 말하고(등기예규 제1778호제2조제6호), "대한민국 공증"이란 대한민국 영토 내에서 공증인법에 따라 이루어지는 공증과 대한민국 영토 밖에서 재외공관 공증법에 따라 공증담당영사가 담당하는 공증을 말한다고 규정하였다(등기예규 제1778호제2조제5호). 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

사서증서 작성 시에는 도장을 찍거나 본인이 서명을 하여야 하는데 도장의 경우는 인감 증명서상의 도장을 확인함으로써 증서의 원본임을 확인 할 수 있으나, 서명의 경우에는 본인의 의사에 따라 작성되었는지 확인이 불가능함으로서 이를 공증(인증) 받는 것이다. 따라서 공증받을 서류 서명란을 제외한 모든 내용을 정확하게 작성하고 서명은 하지 말아야 한다. 서명은 반드시 공증인(또는 대사관 공증영사) 앞에서 하여야 한다. 공증받을 서류에 관련된 모든 서류들을 같이 가지고 가야하고, 본인과 공증인(또는 영사)의 공증 서명이 필요한 페이지를 표시해서 간다. 서류상 증인이 필요한 경우 증인과 함께 간다. 공증은 본인이 작성한 서류를 공증인(또는 영사)앞에서 본인이 서명한 것을 공증 받는 것이므로 공증인(또는 영사)은 본인이 진술한 내용이나 첨부된 서류의 내용이 사실임을 확인해주는 것이 아니다. 단지 진술서에 본인이 서명을 했음을 확인하는 것이다.

(다) 주소를 증명하는 서면

① 개 설

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 하나, 재산상속을 받지 않는 나머지 상속인들의 주소를 증명하는 서면은 제출할 필요가 없다(등기선례 제7-76호, 2003. 4. 30. 부등 3402-244 질의회답).

② 재외국민의 주소증명정보

재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제10조).

1. 재외국민등록부등본

2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본·초본
3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인 등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류국 공증인이 주소를 공증한 서면

주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의회답).

③ 재외국민의 현 주소를 알 수 없을 때

공동상속인 중 일부인 재외국민이 상속등기를 기피할 목적으로 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하여 현 주소를 알 수 없을 때는 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로 말소된 주민등록표등본과 재외국민의 현 주소를 알 수 없다는 소명자료를 첨부하여 말소된 주민등록표등본상 최후 주소로 상속등기를 신청할 수 있다(등기선례 7-74, 2003. 3. 3. 부등 3402-129 질의회답).

(라) 재외국민등록부등본

부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호¹³⁾까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제9조제2항).

등기신청서에 첨부하는 재외국민거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 유효기간에 대한 규정은 따로 없으므로 발행일로부터 3개월이 경과하였더라도 첨부할 수 있다. 다만, 경과일수가 오래되어 그 증명력이 의심스러울 때에는 등기관은 최근에 발행된 재외국민

13) 부동산소유권 및 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로 신청하는 경우

거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 제출을 요구할 수 있다(등기선례 6-78).

(마) 재외국민의 부동산등기용등록번호

① 신청절차

등기권리자는 부동산취득시 주민등록번호를 증명하는 서류를 제출하여야 하는데, 재외국민의 경우 국내에 주소가 있는 경우라면 비록 국외 이주로 주민등록이 말소된 경우에도 종전에 받았던 주민등록번호를 이용해 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1778호제11조 제1호). 그러나 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 부동산등기법 제49조제1항제2호¹⁴⁾에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제11조제2호).

재외국민이 등록번호를 부여받고자 할 때에는 신청서에 ①재외국민의 성명, 생년월일, 등록기준지 및 주소와 성별, ②신청년월일을 기재하고 신청인이 기명날인을 하여야 하고, 신청서에는 재외국민등록법 제7조의 재외국민등록부등본 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항 제2호의 기본증명서를 첨부하여야 한다(법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제5조제1항).

② 등기선례

1) 재외국민이 등기권리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10. 등기 3402-439 질의회답).

2) 호적부상 일본국에서 출생한 것으로 등재되어 있으며, 주민등록번호가 없고, 다만 일본국 관공서가 발급한 서면에 국적이 '조선'으로 기재되어 있는 상속인이 있는 경우, 그 상속인은 우리나라 국적을 가진 재외국민이라 할 것이므로 상속등기를 하기 위해서는 부

14) 제49조(등록번호의 부여절차) ① 제48조제2항에 따른 부동산등기용등록번호(이하 "등록번호"라 한다)는 다음 각 호의 방법에 따라 부여한다.

2. 주민등록번호가 없는 재외국민의 등록번호는 대법원 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여하고, 법인의 등록번호는 주된 사무소(회사의 경우에는 본점, 외국법인의 경우에는 국내에 최초로 설치 등기를 한 영업소나 사무소를 말한다) 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.

동산등기용등록번호를 부여받아야 하는바, 위 상속인이 부동산등기용등록번호의 부여를 신청하면서 신청서에 재외국민등록등본을 첨부하지 아니한 때에는 위 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없다(법인및재외국민의부동산등기용등록번호부여에관한규칙 제5조 제3항). (등기선례 제6-82호, 2001. 8. 4. 등기 3402-533 질의회답)

(바) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조). 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

(사) 아포스티유

첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 "외국 공문서 등"이라 한다)인 경우에는 「재외공관 공증법」 제30조제1항에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약(979면 참조)」에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다(부동산등기규칙 제46조에 제9항 신설). 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아야 한다(등기예규 제1778호제3조제1항제2호). 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조.

(4) 상속·유증의 경우 관할 등기소

상속·유증의 경우 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 등기를 신청할 수 있는 경우 335면 참조

상속에 관한 이 밖의 내용은 305면 이하 참조

마. 신청서 사례

[사례] 소유권이전등기(협의분할에 의한 상속/재외국민이 입국하지 않고 대리인(공동 상속인인 형제)에게 협의분할을 위임하여 경우/재외국민소유로 하는 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청

접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지	
	제 호				

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

등기원인과 그 연월일	20 년 0월 0일 협의분할에 의한 상속				
등 기 의 목 적	소유권 이전				
이 전 할 지 분					
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	상속분	지 분 (개인별)
피상속인	망)박 철 수		서울특별시 서초구 서초대로 12길 3		
등기권리자	박 영 철 위 대리인 박 경 철	000000-000000 000000-000000	로스앤젤레스 ○○○ 미합중국 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금	0,000,000 원	금 000,000 원
3.	금	원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면			
1. 가족관계증명서 1통		1. 국민주택채권매입필증 1통	
1. 기본증명서 1통		1. 상속재산협의분할 위임장 1통	
1. 친양자입양관계증명서 1통		1. 피상속인 및 상속인의 주소를	
1. 제적등본 1통		증명하는 서면 각 1통	
1. 인감증명 1통		1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 상속재산분할협의서 1통		1. 재외국민주소를 증명하는 서면 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통		1. 위임장 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통			
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명) 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 재외국민 1인이 있는 경우 협의분할에 의하여 상속재산을 재외국민 단독소유로 하는 경우이고, 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임하여 분할협의 후 본인 앞으로 이전등기를 하는 경우이다.

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기를 신청할 수는 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그

번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부한다.
- 재외국민의 상속으로 인한 협의분할 위임장 : 구체적설명은 665면 참조
- 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 590면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 구체적설명은 660면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면,
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민

은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.

- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 협의분할대리위임장(공동상속인인 형제를 대리인으로 하여 분할협의 후 재외국민소유로 하는 경우)

상속으로 인한 협의분할 대리위임장

1. 위임인 성명 : 박 영 철()
 성 별 : 남
 생년월일 :
 현 주 소 : 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국
 여권번호 :
 연 락 처 :

위 위임인 박영철은 피상속인 박철수(20 ○. 1. 12 사망, 최후주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3)의 상속인인바, 한국에서의 상속으로 인한 협의분할에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 상속으로 인한 협의분할에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박경철(주민등록번호 :)
 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5
 전화 :
 위임자와의 관계 : 공동상속인인 형제¹⁵⁾

2. 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
 대 350㎡

15) 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게 협의분할대리를 위임할 수 없도록 하였으나 이를 변경하여 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의 대리인으로 선임할 수 있도록 하였다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 친인척에게 대리를 위임한 사례는 171, 232, 274, 294, 541면 참조. 대리위임을 할 수도 없다면 협의분할서를 외국에 송부하여 할 수도 있다. 424, 479면, 491면, 700면 참조.

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

상속재산의 분할협의를 함에 있어서 수임인인 박영철이 위임인을 대리하여 다음의 행위를 함에 동의를 한다.

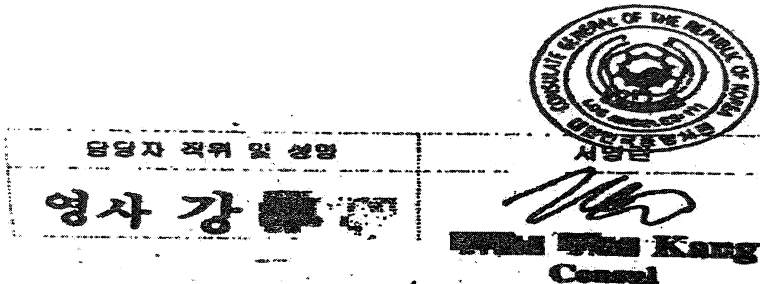
다 음

- 1) 상속으로 인한 협의분할의 첨부서면인 인감증명을 발급받는 행위
- 2) 상속으로 인한 협의분할서의 날인행위
- 3) 분할받은 상속재산의 등기신청행위
- 4) 기타 위 상속으로 인한 협의분할의 일체의 행위

위와 같이 위임한다.

200 . . .

위 위임인 박 영 철 (인)



- ※ 재외국민이 입국하지 아니하고 등기신청을 국내에 있는 대리인에게 위임하는 때에는 인감증명발급신청의 위임장뿐만 아니라 등기신청을 위임하는 내용도 기재하여야 한다(등기선례 5-109, 1998. 1. 13. 등기 3402-33 질의회답).
- ※ 인감증명 : 인감증명에 갈음하여 상속재산분할협의서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 재외공관의 확인서 또는 이에 관한 공정증서를 제출할 수 있다.
- ※ 상속재산의 협의분할방법 : 구체적설명은 660면 참조
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 668면 참조

[사례] 상속재산분할협의서(입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임한 경우/상속재산을 재외국민 단독소유로 하는 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철, 박경철 등은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98m²

이 상

위 부동산을 상속인 박영철의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미(00000-00000000) (인)

서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(00000-00000000) (인)

로스앤젤리스 ○○○ 미합중국(재외국민)

위 대리인 박경철(00000-0000000) (인)

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

공동상속인 박 경 철(00000-0000000) (인)

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

※ 이 협의서는 재외국민이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임한 경우이고, 상속재산을 재외국민 단독소유로 하는 경우의 분할계약서이다.

- ※ 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).
- ※ 대리위임도 할 수 없는 경우에는 협의서를 외국으로 송부하여 작성할 수도 있다(사례 424, 479면, 491면, 700면 참조).
- ※ 협의에 의한 상속재산의 분할은 공동상속인 전원의 동의가 있어야 유효하고 공동상속인중 1인의 동의가 없거나 그 의사표시에 대리권의 흠결이 있다면 분할은 무효이다(대법원 1987.3.10. 선고 85므80 판결).
- ※ 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우에 제공하는 첨부정보인 상속재산분할협의서가 여러 장일 때에는 공동상속인 전원이 간인을 하여야 하는바, 상속재산분할협의서 끝부분에 공동상속인 전원이 기명날인(또는 서명)을 함에 있어 지면의 부족으로 첫 장에 일부 상속인만이 기명날인을 하고 나머지 상속인은 다음 장에 기명날인을 하여 위 협의서가 두 장이 된 경우에도 다르지 아니하다(부동산등기선례 제201807-1호, 2018. 07. 05. 부동산등기과-1489 질의회답).
- ※ 상속재산 협의분할방법 : 구체적설명은 660면 참조
- ※ 아포스티유 확인 : 979면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)		성명(영문)	
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 재외국민 부동산등기용등록번호증명서

[부록 제9호 양식]

재외국민부동산등기용등록번호증명서	
성명	
성별	남
생년월일	19년월일
부동산등기용등록번호	123456-789123
부동산등기법 제41조의2제1항제2호와 법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호부여에 관한 규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 증명합니다. 년월일 ○○지방법원 ○○등기소 등기관 김갑동 수수료 600원 영수함.	

※ 주소를 증명하는 서면 : 구체적설명은 715면 참조

※ 재외국민등록부등본 : 구체적설명은 671면 참조

[사례] 소유권이전등기(재외국민이 입국하지 않고 대리인(공동상속인인 형제)에게 위임하여 상속으로 인한 분할협의서를 작성을 하는 경우/타인소유로 하는 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0월 0일 협의분할에 의한 상속		
등 기 의 목 적		소유권 이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
피 상 속 인	망)박 철 수	00000-000000	최종주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	
등 기 권 리 자	이 수 미	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000 원	금 00,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통	1. 토지·건축물대장등본	각 1통
1. 기본증명서 1통	1. 국민주택채권매입필증	1통
1. 친양자입양관계증명서 1통	1. 상속재산협의분할대리위임장	1통
1. 제적등본 1통	1. 피상속인 및 상속인의 주소를	
1. 인감증명 1통	증명하는 서면	각 1통
1. 상속재산분할협의서 1통	1. 위임장	1통
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	<기 타>	
1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 공동상속인 중 재외국민이 대리인을 통하여 분할협의하는 경우이다.

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기

를 하여야 한다.

- 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.

- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면,
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 상속재산분할협의서(여러 장인 경우 공동상속인 전원의 인감 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명을 한 경우에는 서명으로 간인해야 함)는 공동상속인 전원이 참가하여 작성하며 각자의 인감으로 날인 후 인감증명서를 첨부하거나 또는 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하여 제출하여야 한다(협의서 작성방법 660면 참조).
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등본(필요한 경우에 구 호적법상 전적전 제적등본 포함), 가족관계증명서(상세), 기본증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세) 등(발행일로부터 3월 이내)을 첨부한다. 단 상속순위 2순위 이하의 자가 상속권리자가 되는 경우 피상속인의 입양관계증명서(상세)도 첨부한다(구체적설명은 피상속인 346면, 상속인 350면 참조).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다

는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로

납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 대리위임장(대리인을 통한 분할협의/타인소유로 하는 경우)

상속으로 인한 협의분할 위임장

1. 위임인 성명 : 박 영 철() 성별 : 남
 생년월일 :
 현 주 소 : 로스앤젤리스 ○○○ 미합중국
 여권번호 : 456-789-123
 연 락 처 :

위 위임인 박영철은 피상속인 박철수(20 ○. 1. 12 사망, 최후주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3)의 상속인인바, 한국에서의 상속으로 인한 협의분할에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 상속으로 인한 협의분할에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박경철(주민등록번호 :)
 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 56길 97
 전화 :
 위임자와의 관계 : 공동상속인인 형제¹⁶⁾

16) 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게 는 협의분할대리를 위임할 수 없도록 하였으나 이를 변경하여 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의 대리인으로 선임할 수 있도록 하였다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 위임도 할 수 없는 경우에는 협의분할서를 외 국에 송부하여 할 수도 있다. 424, 479면, 491면, 700면 참조

2. 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

상속재산의 분할협의를 함에 있어서 수임인인 박경철이 위임인을 대리하여 다음의 행위를 함에 동의를 한다.

다 음

- 1) 상속으로 인한 협의분할의 첨부서면인 인감증명을 발급받는 행위
- 2) 상속으로 인한 협의분할서의 날인행위
- 3) 분할받은 상속재산의 등기신청행위
- 4) 기타 위 상속으로 인한 협의분할의 일체의 행위

- 이 상 -

200 . . .

위 위임인 박 영 철 (인)



담당자 직위 및 성명	서장인
영사 강	 Kang Consul

※ 이 위임장은 재외국민이 입국하지 않고 공동상속인인 형제를 대리인으로 위임하여 상

속으로 인한 협의분할을 하는 경우이다.

- ※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).
- ※ 상속재산분할협의를 의하여 상속등기를 신청하는 경우에는 그 분할협의를 의하여 재산을 상속받은 상속인만이 법무사 등 대리인에게 위임하여 상속등기를 신청할 수 있고, 그 상속인이 외국인인 경우에도 직접 법무사 등 대리인에게 등기신청을 위임할 수 있으며, 반드시 국내에 주소를 둔 사람을 수임인으로 선임하여 그 자로 하여금 법무사 등에게 등기신청을 위임하도록 하여야 하는 것은 아니다(등기선례 7-182, 2004. 3. 15. 부등 3402-121 질의회답).
- ※ 재외국민이 입국하지 아니하고 등기신청을 국내에 있는 대리인에게 위임하는 때에는 인감증명발급신청의 위임장뿐만 아니라 등기신청을 위임하는 내용도 기재하여야 한다(등기선례 5-109, 1998. 1. 13. 등기 3402-33 질의회답).
- ※ 상속으로 인한 협의분할 위임장 작성방법 : 660면 참조
- ※ 재외국민의 인감증명 : 668면 참조
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 612면 참조

[사례] 상속재산분할협의서(재외국민이 입국하지 않고 위임에 의한 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철(재외국민), 박경철은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡
이 상

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미(000000-00000000) (인)
서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(재외국민)
(000000-00000000) (인)

로스앤젤리스 ○○○ 미합중국

위 대리인 박 경 철

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

공동상속인 박 경 철 (인)

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

※ 상속재산분할협의서

- ※ 이 협의서는 재외국민이 공동상속인인 형제를 대리인으로 하여 분할협의를 위임한 경우이다.
- ※ 상속재산분할협의서에는 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 상속재산분할협의서를 대리인이 작성하였다는 뜻의 공증을 받은 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제6조제4항).
- ※ 협의에 의하여 상속재산을 분할하는 경우 그 상속인중에 외국에 거주하고 있는 상속인이 있는 때에는 그 외국인을 포함한 공동상속인 전원이 협의에 참가하여야 하는데 직접 분할협의를 참가할 수 없다면 이러한 분할협의를 대리인에게 위임하여 할 수 있는 바, 이 경우 그 공동상속인 중 한 사람을 위 분할협의를 관한 대리인으로 선임하여도 무방하다(부동산등기선례 제201805-9호, 2018. 05. 28. 부동산등기과-1218 질의회답. 선례변경). 종전의 등기선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없어서 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했다.
- ※ 위임도 할 수 없는 경우에는 협의서를 외국으로 송부하여 작성할 수도 있다(사례 424, 479면, 491면, 700면 참조).
- ※ 상속재산의 협의분할방법 : 구체적설명은 660면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민 등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등 기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 12 길 3	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 소유권이전등기(협의분할에 의한 상속 - 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 재외국민인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우)

협의분할에 의한 상속 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0월 0일 협의분할에 의한 상속		
등 기 의 목 적		소유권 이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
피상속인	망)박 철 수	000000-000000	최종주소 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	
등기권리자	이 수 미	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
첨 부 서 면		
1. 가족관계증명서 1통 1. 기본증명서 1통 1. 친양자입양관계증명서 1통 1. 제적등본 1통 1. 피상속인 및 상속인의 주민등록표등(초)본 각 1통 1. 인감증명 1통 1. 상속재산분할협의서 1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통 1. 토지·건축물대장등본 각 1통 1. 국민주택채권매입필증 1통 1. 위임장 1통 <기 타>	
20 년 월 일		
위 신청인 ㉠ (전 화:) ㉠ (전 화:) (또는) 위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ (전 화: 555-3456) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청서는 협의분할에 의하여 상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 상속인들이 작성한 협의분할계약을 재외국민인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 사례이다.

- ※ 종전의 선례(등기선례4-342, 1993. 11. 29. 등기 제2988호 질의회답)는 공동상속인에게는 이를 위임할 수 없도록 되어 있어서 외국에 거주하고 있는 공동상속인의 경우 공동상속인 이외의 자에게 이를 위임하여 상속재산 분할협의를 해야만 했었다.(설명 665면, 형제에게 위임한 사례 673면 참조, 친인척에게 위임한 사례 686면 참조.).
- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하

는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 상속부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분

을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 피상속인란 : 등기부상 소유자 표시와 일치되게 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다.
- 등기권리자란 : 협의분할에 의하여 상속을 받는 자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 상속인이 수인인 경우 이전받는 각자의 지분을 지분란에 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 구체적설명은 660면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우

에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 상속재산분할협의서(상속인들이 작성한 협의분할계약을 재외국민인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우)

상속재산분할협의서

20 년 0월 0일 10:00 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 박철수의 사망으로 말미암아 상속이 개시된바, 공동상속인 이수미, 박영철, 박경철은 상속재산의 분할에 관하여 다음과 같이 합의한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡

- 이 상 -

위 부동산을 상속인 이수미의 소유로 한다.

위 협의가 성립되었음을 증명하기 위하여 본 증서 3통을 작성하고 각자 기명날인하여 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

공동상속인 이 수 미(000000-0000000) (인)

서울특별시 서초구 서초대로 12길 3

공동상속인 박 영 철(000000-0000000) (인)

로스앤젤레스 ○○○ 미합중국

공동상속인 박 경 철(000000-0000000) (인)

서울특별시 서초구 서초대로 34길 5

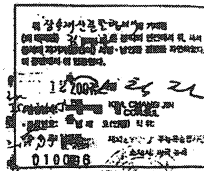
위 상속재산분할협의서에 기재된 박영철은 본인의 면전에서 위 사서증서에 자기가 (본인이) 서명·날인한 것임을 자인하였다. 이 공관에서 위 인증한다.

인증일자 : 20〇〇년 월 일

등록번호 : 00년 제00호 (인증)

직위 : 영사관보 강 ○ ○

00국 총영사관



※ 이 협의서는 상속재산을 국내에 있는 공동상속인 1인 단독소유로 하는 경우이고, 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 재외국민인 공동상속인에게 송부하여 작성하는 경우이고, 재외국민이 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 날인이 본인의 것임을 증명하는 재외공관의 확인서이다.

※ 외국에 있는 상속인이 대리인 위임방법에 의할 수도 없는 경우에는 상속인들이 작성한 협의분할계약서를 외국에 있는 상속인에게 송부하여 작성하여야 하는데, 그 상속인은 이에 날인한 후 상속재산 협의분할서상의 서명 또는 날인이 본인의 것임을 증명하는 인감증명서를 첨부하여야 한다. 이 경우 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).

※ 공동상속인인 형제에게 위임(설명 665면, 형제에게 위임한 사례 673면 참조, 친인척에게 위임한 사례 686면 참조)

※ 상속재산의 협의분할방법 : 구체적설명은 660면 참조

※ 재외국민의 인감증명 : 구체적설명은 668면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 612면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제5관 재외국민의 증여로 인한 소유권이전등기

1. 서 설

가. 의 의

“증여”란 당사자의 일방(즉 증여자)이 무상으로 재산을 상대방(수증자)에게 준다는 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 성립하는 계약을 말한다(민법 제554조).

증여는 증여자와 수증자와의 계약에 의하여 이루어지는 점에서 단독행위인 유증과 다르다. 증여계약에 의해 증여자는 약속한 재산을 수증자에게 주어야 할 채무를 부담하고, 수증자는 이에 대응하는 채권을 취득한다.

나. 재외국민이 입국하지 않고 증여를 하는 경우

(1) 개 설

재외국민 본인소유의 국내부동산을 증여를 하는 경우에는 재외국민이 입국하지 않고 증여대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리를 대리인을 특정하여 증여로 인한 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 대리인으로 하여금 그 소유권이전등기신청을 하도록 할 수 있다(등기예규 제1778호제5조).

(2) 증여권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 재외국민이 국내 또는 국외에서 부동산의 증여권한을 대리인에게 수여한 경우에는 그 대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 대리위임장을 등기소에 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 증여대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(증여의 권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다.

재외국민의 증여대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 인감을 날인하고, 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항). 한편 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표